南宁市良庆区五象大道“5•3”道路交通事故调查报告

发布时间：2020-01-08 15:35 来源：良庆应急局

2019年5月3日16时38分许，在南宁市良庆区五象大道金谷山庄小区前路段发生一起道路交通事故，造成1人死亡，1人受伤。

根据《中华人民共和国安全生产法》、《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）、《广西壮族自治区实施〈生产例〉办法》（自治区人民政府令第50号）和《南宁市人民政府办公室关于调整生产安全事故调查处理权限的通知》（南府办函[2019]174民政府办公室关于明确生产安全事故调查处理权限的通知》（良政办〔2014〕67号）等有关规定，良庆区人民政府授权应急局区应急局局长颜志环任组长、副局长李辉任副组长，应急局、人社局、交通局、总工会、大沙田街道、良庆公安分局、交警六大道“5·3”道路交通事故调查组（以下简称事故调查组），并邀请城区监察委派员参加事故调查组工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则依法开展了调查工作。经过调查取证、查阅资论证，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失情况，认定了事故性质，分清了事故责任，提出了对有关责任人员和责任措施。现将事故调查情况报告如下：

一、基本情况

（一）事故车辆基本情况

桂ANV735号轻型自卸货车，车辆所有人为南宁汇汇汽车运输有限公司，注册日期为2013年11月4日，品牌型号为福田牌BJ3042V3核定载质量为1490Kg，核定载人数为3人，持有《机动车行驶证》，有效期至2019年11月。持有《道路运输证》，有效期至2019年11月天平财产保险股份有限公司，强制保险单号：21190000105180032694，商业保险单号：21190000109180013795。经查，桂ANV73275Kg未达到12吨，未安装卫星定位装置。

桂ANV735轻型自卸货车实际车主为胡*虎（居民身份证号码：450203********0713，南宁市江南区人）。胡*虎与南宁汇汇汽车运输托服务合同》。

（二）驾驶人基本情况

詹*名，桂ANV735轻型自卸货车驾驶员，男，汉族，居民身份证号码：530328********1816，身份证住址：云南省曲靖市沾益县摺6号，持《中华人民共和国机动车驾驶证》，准驾车型：C1，有效期：2016年8月22日至2026年8月22日，持有《中华人民共和国道路运被桂ANV735轻型自卸货车实际车主胡金虎临时聘请为该车驾驶员。

（三）事故单位情况

南宁汇汇汽车运输有限公司，营业执照统一社会信用代码：914501*****4443867，成立日期：2013年5月8日，注册地址：南宁市限责任公司（自然人投资或控股），法定代表人：谢敏，注册资本：壹拾万元整，营业期限：长期，经营范围：货物道路运输（凭许可证以审批部门批准的为准）；对道路运输业的投资，货物运输信息咨询，机动车登记代理服务（以上两项除国家有专项规定外）；仓储服务运服务（除道路运输外），装卸服务；停车场服务，汽车租赁；零售：日用百货、五金交电；二手车的收购与销售。（依法须经批准的项开展经营活动）。持《道路运输经营许可证》，证号：桂交运管许可南字4501071026567号，有效期至2021年3月31日，经营范围：普式、集装箱、冷藏保鲜）、大型物件运输（一类）。公司设置有安全生产管理机构，王建明任安全经理，配备有5名安全员。现有车辆5驶员有530名。公司与广西讯捷导航科技有限公司签订《技术服务协议》，建立企业监控平台对所属车辆运行过程进行实时监控和管理。

二、事故发生经过

2019年5月3日16时38分许，詹*名驾驶桂ANV735号轻型自卸货车沿南宁市良庆区五象大道由东往西方向行驶，至金谷山庄小区前路人行横道线由北往南方向行走横过道路的行人尹*绘、李*菊发生碰撞，造成尹*绘、李*菊2人受伤，其中尹*绘经送医院抢救无效死亡。

三、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

死者尹*绘（女，汉族，身份证住址云南省曲靖市麒麟区三宝镇温泉村委会赵家村65号，身份证号码530302********128×），经广西死亡原因进行鉴定，鉴定意见为尹*绘系因道路交通事故造成肺脏、肝脏严重损伤，导致呼吸循环衰竭而死亡。

伤者李*菊（女，汉族，身份证住址云南省曲靖市******镇温泉村委会赵家村65号，身份证号码532201********126×），经南宁市公李*菊损伤程度进行鉴定，鉴定意见为伤者李*菊因交通事故造成的损伤程度未达到人体损伤程度鉴定标准。

（二）直接经济损失情况

直接经济损失约80万元。

四、事故道路状况

事故发生地点位于南宁市良庆区五象大道金谷山庄小区前路段。五象大道为东西走向，东往蒲庙方向，西往大沙田方向，该路段为普青路面，路面完好，无影响视线或行驶的障碍物，有中间隔离花带，有限速60标志牌、人行横道牌，有分车道线、人行横道线，无路侧限

事故发生时为白天，天气为晴天，视线良好；路表干燥。

五、检测检验及鉴定情况

（一）事故车辆检验鉴定情况

1.经南宁狮山机动车检测有限公司对事故车辆进行动态安全技术性能检验，鉴定意见：桂ANV735轻型自卸货车行车制动性能不合格装置合格，信号装置不合格，反光标识不合格，防护装置不合格。

2.经广东中智痕迹司法鉴定所对桂ANV735号轻型自卸货车事发时的行驶速度进行鉴定，鉴定意见：桂ANV735号轻型自卸货车位于Km/h。

3.桂ANV735号轻型自卸货车过磅毛重15010kg，核定总质量4275kg，属于超载。

（二）当事驾驶人血液乙醇含量检验情况

经广西金桂司法鉴定中心进行血液乙醇定性定量检验，鉴定意见：送检的詹志名静脉血液样品中未检出乙醇。

六、事故原因

詹*名驾驶机件不符合技术标准且载物超过核定载质量的机动车在道路上经过人行横道线时遇到行人正在横过道路未停车让行，是事

七、事故性质

经调查认定，南宁市良庆区五象大道“5·3”道路交通事故是一起一般生产安全责任事故。

八、对事故相关人员及单位的责任认定和处理建议

（一）建议移送司法机关人员

詹*名，桂ANV735号轻型自卸货车驾驶员，驾驶机件不符合技术标准且载物超过核定载质量的机动车在道路上经过人行横道线时遇到让行，其交通行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十一条“……不得驾驶安全设施不全或者机件不符合技术标准的……”，行经人行横道时……遇到行人正在通过人行横道，应当停车让行。”和第四十八条“机动车载物应当……严禁超载……”之规定，单方过错事故处理程序规定》第六十条第一项“因一方当事人的过错导致交通事故的……”之规定，承担本次事故的全部责任。其涉嫌交通肇事罪理。

（二）对事故单位的责任认定及处理建议

经调查，南宁汇汇汽车运输有限公司企业安全生产主体责任落实较好，对本次事故的发生不负有责任。建议不予追究其安全生产责任

九、事故防范措施建议

（一）南宁汇汇汽车运输有限公司要建立健全安全生产管理规章制度，落实安全生产岗位责任制；切实加强对公司车辆、驾驶员的日常安用和安全培训教育制度；要采取技术、管理措施，加强对所属车辆运行过程进行实时监控和管理，严防疲劳驾驶、超载、超速和不按照操为，对屡次违反法律法规的驾驶员，坚决采取行之有效的管理措施。

（二）道路运输管理部门要对安全隐患突出、多次发生道路交通违法行为的企业，加大安全检查频次；要针对企业车辆管理不严、驾全隐患排查治理不到位等问题，开展专项整治。

（三）公安交警部门要加强路面执法管控，严厉打击疲劳驾驶、超速和不按照操作规范安全驾驶等违法行为；要加强信息互通互报，辆、同一驾驶员重复发生违法行为的，及时将违法行为信息通报交通运输部门和企业。

南宁市良庆区五象大道“5·3”

道路交通事故调查组

2019年12月26日

中央部门网站 省（区市）政府网站 区内地市政府网站 自治区人民政府网站 南宁市人民政府网

联系我们 网站帮助 站点地图

主办：南宁市良庆区人民政府 承办：南宁市良庆区发展和改革局

地址：南宁市良庆区歌海路9号 邮编：530022 电话：0771-4508787（仅受理网站建设维护问题）

桂ICP备19005573号 网站标识码 ：4501080001 桂公网安备45010802000047号